

0001827-73.2011.8.26.0418

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Henrique Alves de Toledo Silva

Vistos.

Adriano Henrique Alves de Toledo Silva foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multas, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Há comunicação da extinção da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Vara Única

Rua Major João Elias Calazans, 565, Paraibuna - SP - cep 12260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001827-73.2011.8.26.0418 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001827-73.2011.8.26.0418

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Henrique Alves de Toledo Silva

Vistos.

Adriano Henrique Alves de Toledo Silva foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multas, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Há comunicação da extinção da pena privativa de liberdade pelo seu cumprimento integral, bem como da expedição de certidão de dívida ativa com relação à multa imposta, com comunicação de sua prescrição (fls. 343).

Em razão da extinção da pena de liberdade bem como decorrido o lapso prescricional sem a execução da multa penal na Ação Principal, pela ausência de informação nestes autos, DECLARO EXTINTA a punibilidade da pena de multa nos termos do que dispõe o artigo 480 e seguintes das NCGCJ:

Art. 480- Na hipótese de multa cumulativamente aplicada, após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se houver, caberá ao juízo de conhecimento, sem prejuízo da expedição da guia de recolhimento definitiva ou do aditamento da guia de recolhimento provisória, expedir a certidão da sentença, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público.

1º - Expedida e cadastrada a guia de recolhimento, ou realizado, se for o caso, seu aditamento, expedidos a certidão da sentença para execução da pena de multa e demais ofícios porventura necessários, o cartório do juízo de conhecimento lançará a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo. A extinção das sanções aplicadas - mesmo a pena de multa - incumbirá ao juízo das execuções criminais.

§ 2º - Caso o juízo da execução da pena privativa de liberdade seja distinto do juízo da execução da pena de multa, este deverá informar àquele o ajuizamento da execução da pena de multa quando da distribuição do processo, mencionando o seu número.

§ 3º - O juízo da execução deverá informar ao juízo de conhecimento a extinção das sanções aplicadas.

§ 4º - Comunicada, pelo juízo das execuções criminais, a extinção das penas aplicadas, será alterada, no juízo de conhecimento, a situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação "Cód. 61615- Arquivado Definitivamente".14

Ainda, nos termos do Comunicado CG nº 412/2022, "a Unidade Judicial de execução na qual tramita a pena corpórea será a competente para a extinção das penas de multa cumulativamente aplicadas, quando não houve ajuizamento da execução, a partir da publicação do Provimento CG nº 04/2020, em 05/03/2020, devendo ser observadas as disposições do art. 480, parágrafos 2ª e 3ª das NSCGJ. 4) Comunicado, pelo juízo das execuções, a extinção das penas aplicadas, proceder-se-à ao disposto no art. 480, §4º das NSCGJ."

COMUNIQUE-SE à Procuradoria Geral do Estado acerca do pagamento da multa, diante da remessa de certidão à PGE, para seu cancelamento (ofício cód. 505560).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa, se o caso.

Com o trânsito em julgado das partes ou MP, COMUNIQUE-SE ao IIRGD e TRE.

Por fim, PROCEDA-SE a inclusão da extinção da multa e baixa do executado no histórico.

Paraibuna, 09 de agosto de 2022.

PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
(Assinatura Eletrônica)

RECEBIMENTO

Aos ____/____/____, recebi estes autos em Cartório. Eu_____, escrevente, subscrevi.